

시 정 사 항

일련 번호 19세무 - 2 - 01

제 목 취득세 등 납부 시 지방세 감면규정 미적용

소 관 부 서 ◆◆지역본부 관리부

관 계 부 서

내 용

우리 공사는 천연가스 수요증대 및 안정적 공급을 위한 최적의 공급인프라 구축을 위해 노력하고 있다. 이를 위해 기존 설비의 증설 및 보강 공사, 미공급지역에 대한 신규 공급설비 건설공사 등을 적기에 수행하고자 부단히 노력하고 있다.

◆◆지역본부는 2016.12.05. ㉠㉡㉢(주)와 체결한 ♡♡관리소 증설공사(계약기간: 2016.12.05. ~ 2017.10.31.)의 관리 및 감독 업무를 수행하였다. 이후 위 본부는 2017.10.31. ♡♡관리소 증설공사를 최종 준공처리 하였다.

한편, 「지방세법」 제20조(신고 및 납부)에 따라 취득세 과세대상 물건을 취득한 자는 취득 후 60일 이내에 취득세를 납부 하여야 한다.

또한, 「지방세특례제한법」 제78조(산업단지 등에 대한 감면) 제4항 및 「지방세특례제한법」 부칙 제25조(산업단지 입주기업 등에 대한 경감세율 특례)에 따라 산업단지 내 사업시행자와 2015.12.31.까지 토지 분양계약을 체결하고 2017.12.31.까지 부동산을 취득할 경우 취득세를 전액 면제한다고 되어 있다.

1. 원시취득 신고 시 취득세 감면신청 누락

상기 ♡♡관리소 증설공사는 우리 공사가 사업시행자(㉢㉣㉤사)와 2013.3.25. 토지 분양계약을 체결하고, 2017.10.31. 부동산(건물 및 가스관)을 취득하였으므로 취득세 전액 면제 대상에 해당된다.

따라서 위 산업단지 내에 준공한 건축물 및 가스관에 대해서는 최초 원시취득 시 취득세를 100% 면제 받아야 한다.

그러나 위 본부는 원시취득세 신고 및 납부 시 지방세특례제한법 상 감면 조항을 적용하지 않고 [표1]과 같이 과세표준에 세율(가스관 2%, 건물 2.8%)을 곱한 산출세액을 관할청에 납부하였다.

[표1] 원시취득세 신고·납부 내역

과세대상	과세표준	산출세액	감면세액	납부세액
가스관	4,502,012,432	90,040,249	0	90,040,249
건축물	1,648,604,999	32,972,100	0	32,972,100
합 계	6,150,617,431	123,012,349	0	123,012,349

*농어촌특별세 등 부가세는 제외

2. 원시취득 시 누락한 감면신청 경정청구 시에도 미반영

♣♣처 ♣♣부는 건설공사의 준공이 완료되면 「건설공사비 정산지침」에 따라 정산업무를 수행한 후 같은 지침 제11조(정산) 2항에 따라 정산결과를 관련 부서에 통보하고 있다.

그리고 ◆◆지역본부는 상기 정산결과를 통보 받는 즉시 지방세 업무(수정신고 또는 경정청구)를 완료하여야 한다.

♣♣처 ♣♣부는 위 본부에 2018.03.12. 정산결과를 통보하였다. (◎◎부-257 “♣♡관리소 증설공사 최종정산 알림”)

한편, 우리 공사 규정 「직제규정시행세칙」[별표 2] 분장업무에 따르면 지역본부·기지본부·기지건설단 관리부는 자산 및 세무관련(건축 또는 토목공사에 의한 취득세 및 등록세 수정신고) 업무를 수행하여야 한다.

따라서 ◆◆지역본부 관리부는 정산결과와 원시취득세 납부 자료를 비교 및 검토하여 환급받을 세액이 발생할 경우 「지방세기본법」 제50조(경정 등의 청구)에 따

라 관할청에 즉시 경정청구 하여야 한다.

특히, 위 본부 관리부는 건설관련 부서가 최초에 신고·납부한 취득세 신고서, 지방세 감면 신청서 및 지방세특례제한법 등을 검토하여 원시취득 시 반영하지 않은 사항이 있을 경우 이를 경정청구서에 반영하여야 한다.

그러나 위 본부 관리부는 2019.1월 지방세특례제한법 상 감면 조항을 적용하지 않고 [표2]와 같이 경정청구를 수행하고, 과다 납부한 취득세 34,490,487원(*)을 환급 받았다.

* [표1] 납부세액 123,012,349원 - [표2] 확정세액 88,521,862원

[표2] 경인지역본부 경정청구 내역

과세대상	과세 표준	산출세액	감면세액	확정세액
가스관	3,002,324,790	60,046,496	0	60,046,496
건축물	1,423,768,293	28,475,366	0	28,475,366
합 계	4,426,093,083	88,521,862	0	88,521,862

*농어촌특별세 등 부가세별도

위 본부 관리부가 2019.1월 경정청구 시 지방세특례제한법 상 감면 조항을 제대로 적용하였을 경우 확정세액은 [표3]과 같이 0원이 되고 따라서 환급세액은 88,521,862원(**) 증가하게 된다.

** [표2] 확정세액 88,521,862원 - [표3] 확정세액 0원

[표3] 올바른 경정청구

과세대상	과세 표준	산출세액	감면세액	확정세액
가스관	3,002,324,790	60,046,496	60,046,496	0
건축물	1,423,768,293	28,475,366	28,475,366	0
합 계	4,426,093,083	88,521,862	88,521,862	0

*농어촌특별세 등 부가세별도

따라서 위 본부 관리부가 경정청구를 제대로 수행하지 못한 결과 2017.12.11. 과다 납부한 취득세 약 88백만 원을 감사일 현재까지 환급받지 않고 있다.

관계부서 의견

◆◆지역본부 관리부는 향후 건설공사 정산자료를 통보받는 대로 경정청구를 조기에 시행하는 것은 물론이고 본사에서 지방세 및 고정자산 결산 교육 등을 실시할 경우 적극적으로 참여하여 경정청구 등 업무가 차질 없이 적기에 수행될 수 있도록 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

① ◆◆지역본부장은 경정청구 시 반영하지 않은 감면 사항을 적용하여 과다 납부한 취득세 약 88백만(농어촌특별세 등 부가세별도) 원을 환급받을 수 있도록 관할청에 경정청구 하시기 바랍니다. (시 정)